

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

73
КОПИЯ

27 июня 2019 г. Кузьминский районный суд г. Москвы в составе судьи Федоровой Я.Е., при секретаре Сладковой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску [REDACTED] и в интересах несовершеннолетней [REDACTED] к ФГКУ «Специальное ТУИО» Министерства обороны РФ о признании права собственности в порядке приватизации,

УСТАНОВИЛ:

Истец [REDACTED] действующий в своих интересах и интересах несовершеннолетней [REDACTED] обратился в суд с иском о признании за ними права собственности в порядке приватизации жилого помещения по 1/2 доли за каждым, в обоснование которого указали, что они проживают в квартире по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, д. 5, корп. 1, [REDACTED]. Данное жилое помещение было предоставлено на основании распоряжения начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Российской Федерации от 23 сентября 2009 года его отцу [REDACTED] Борису Николаевичу, после чего последний вселил истца в качестве своего члена семьи и зарегистрировал по месту жительства. 11 декабря 2017 года истец зарегистрировал свою дочь [REDACTED] М.Н. 29 апреля 2019 года отец истца умер. Ранее 08 октября 2009 года был заключен договор социального найма.

Истец просит признать за ним и дочерью право собственности на данное жилое помещение в порядке приватизации по 1/2 доли за каждым, указывая на то, что в силу закона имеют право на его приватизацию, несут расходы по оплате жилья, ранее не участвовали в бесплатной приватизации жилого фонда.

В судебное заседание истец [REDACTED] и действующий в интересах дочери Сергеевой М.Н. не явился, извещен.

Ответчики ФГКУ «Специальное ТУИО» Министерства обороны РФ в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, возражений не представили.

3-и лица Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, надлежащим образом извещенные о дне рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, возражений не представили.

Суд, проверив материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В ходе судебного заседания установлено, что жилое помещение по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, д. 5, корп. 1, кв. [REDACTED] было предоставлено на основании распоряжения начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Российской Федерации от 23 сентября 2009 года № 155/8/70 его отцу [REDACTED] Борису Николаевичу, после чего последний вселил истца [REDACTED] Н.Б. 28 декабря 2009 года в качестве своего члена семьи и зарегистрировал по месту жительства.

08 октября 2009 года между ГКЭУ МО РФ и [REDACTED] Б.Н. был заключен договор социального найма № 650006971.

11 декабря 2017 года истец зарегистрировал свою дочь [REDACTED].

29 апреля 2019 года отец истца [REDACTED] – наниматель спорного жилого помещения, умер.

Истец лишен возможности разрешить вопрос в досудебном порядке, поскольку спорное жилое помещение не внесено в городской реестр собственности, вследствие чего отсутствует возможность оформить договор передачи квартиры в собственность.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или

оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность, на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Следовательно, граждане, которые занимают указанные жилые помещения, вправе приобрести их в собственность, руководствуясь ст. 2 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", а если гражданин по независящим от него причинам не может реализовать свое право на приватизацию принадлежащего ему по договору социального найма жилого помещения, то вправе обратиться в суд с иском о признании за ним права в порядке приватизации в судебном порядке.

Таким образом, поскольку истец, его дочь приобрели право пользования на условиях договора социального найма в спорной квартире на законном основании, то у них возникло право на приватизацию занимаемого жилого помещения в равных долях, учитывая также, что лица право на бесплатную приватизацию ранее не пользовались.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Признать за [REDACTED] право собственности на 1/2 долю жилого помещения по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, д. 5, корп. 1, кв. [REDACTED] в порядке приватизации.

Признать за [REDACTED] право собственности на 1/2 долю жилого помещения по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, д. 5, корп. 1, кв. [REDACTED] в порядке приватизации.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Московский городской суд, путем подачи апелляционной жалобы через Кузьминский районный суд г. Москвы.

Судья:

Я.Е. Федорова

